Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2023 г. N 30

О СТАНДАРТАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

В соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи.

2. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный срок утвердить формы, сроки и периодичность раскрытия информации, предусмотренной подпунктами "а", "б" и "з" пункта 9 стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, утвержденных настоящим постановлением, а также правила заполнения указанных форм.

3. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить формы, сроки и периодичность раскрытия информации, предусмотренной подпунктами "в" - "ж" пункта 9 стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, утвержденных настоящим постановлением, а также правила заполнения указанных форм.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 401 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 24, ст. 3038);

пункт 530 перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 "Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, ст. 471).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

6. Стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, утвержденные настоящим постановлением, действуют до 1 сентября 2029 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 января 2023 г. N 30

СТАНДАРТЫ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

1. Настоящий документ устанавливает состав и порядок раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль (далее - субъекты естественных монополий).

2. Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий независимо от цели получения указанной информации.

3. Субъектами естественных монополий информация раскрывается путем:

а) опубликования на официальном сайте субъекта естественных монополий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и (или) на ином официальном сайте, определяемом Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт);

б) опубликования в официальных печатных средствах массовой информации на территориях, на которых субъекты естественных монополий оказывают регулируемые услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на которых отсутствует доступ к сети "Интернет" (далее - официальные печатные издания);

в) предоставления бесплатной информации по письменным запросам потребителей услуг связи, в том числе в электронном виде (далее соответственно - потребители, запросы).

4. Информация, подлежащая раскрытию, размещенная субъектом естественных монополий на выбранном им официальном сайте, должна быть доступна в течение 5 лет.

Субъекты естественных монополий обязаны сообщать по запросу потребителей адрес официального сайта, где размещается информация, подлежащая раскрытию.

На территориях, где отсутствует доступ к сети "Интернет", информация раскрывается путем

опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме.

5. В случае обращения потребителя к субъекту естественных монополий с запросом такой запрос должен быть подписан потребителем и содержать следующие сведения:

а) наименование организации, в которую направляется запрос;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, обратившегося с запросом (наименование юридического лица);

в) перечень информации, в отношении которой подан запрос;

г) дата обращения с запросом;

д) способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления, выдачи лично потребителю и (или) направления электронного сообщения) с указанием почтового и (или) электронного адреса.

6. Субъект естественных монополий не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса предоставляет потребителю соответствующую информацию согласно избранному потребителем способу ее получения.

В случае если запрашиваемая потребителем информация раскрыта в требуемом объеме на официальном сайте, субъекты естественных монополий вправе сообщить потребителю адрес официального сайта, где размещена такая информация. На территориях, на которых отсутствует доступ к сети "Интернет", субъекты естественных монополий сообщают потребителю наименование и реквизиты официальных печатных изданий.

Субъекты естественных монополий ведут регистрацию и учет запросов потребителей, а также хранят копии ответов на запросы в течение 5 лет.

7. Субъекты естественных монополий в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации, подлежащей раскрытию, сообщают о ее размещении с указанием адреса официального сайта (на территориях, на которых отсутствует доступ к сети "Интернет", - с указанием наименования и реквизитов официальных печатных изданий) федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации.

8. Изменения, которые вносятся в раскрытую информацию, подлежат опубликованию на официальном сайте в течение 5 дней со дня принятия решения о внесении изменений.

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети "Интернет", субъекты естественных монополий вносят изменения в раскрытую информацию путем их опубликования в официальных печатных изданиях в течение 10 дней со дня принятия решения о внесении изменений.

9. Раскрытию подлежит следующая информация в области оказания услуг связи:

а) тарифы, предельные уровни тарифов (тарифных планов) и условия их применения ниже предельного максимального уровня, установленного регулирующим органом, на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется государственное регулирование;

б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий, в отношении которой осуществляется государственное регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг;

в) основные потребительские характеристики регулируемых услуг субъектов естественных монополий и информация об их соответствии установленным требованиям;

г) наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым услугам субъектов естественных монополий и информация о регистрации и ходе реализации заявок на присоединение к инфраструктуре субъектов естественных монополий (о заключенных договорах о присоединении сетей электросвязи);

д) условия, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг субъектами естественных монополий, и (или) условия договоров о присоединении к инфраструктуре субъектов естественных монополий;

е) порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с присоединением к инфраструктуре субъектов естественных монополий (присоединением сетей электросвязи);

ж) инвестиционные программы (проекты инвестиционных программ), включая отчеты об их реализации;

з) способы приобретения, стоимость и объемы товаров (работ, услуг), необходимые для оказания регулируемых услуг.

10. Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с пунктом 9 настоящего документа, является исчерпывающим.

11. Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) и условиях их применения ниже предельного максимального уровня, установленного регулирующим органом, на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется государственное регулирование, подлежит раскрытию не менее чем за 10 дней до введения тарифов и содержит сведения об утвержденных тарифах на:

а) пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) (далее - письменная корреспонденция);

б) передачу внутренней телеграммы;

в) услуги связи для целей эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания;

г) предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи;

д) предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов);

е) предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа;

ж) предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных.

12. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий, в отношении которой осуществляется государственное регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг,

содержит сведения:

а) о годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о финансовых результатах);

б) о доходах, полученных за оказание регулируемых услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи (по данным раздельного учета доходов и расходов);

в) о расходах, понесенных в связи с оказанием регулируемых услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи (по данным раздельного учета доходов и расходов), включая:

обычные виды деятельности, за исключением амортизации;

операционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, а также расходы, связанные с участием в совместной деятельности;

г) об амортизационных отчислениях, размер которых должен соответствовать размеру, указанному в документах бухгалтерской отчетности;

д) о налогах и иных обязательных платежах и сборах, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит:

а) перечни нормативных правовых актов, которыми утверждены правила оказания соответствующих услуг связи, государственных и иных стандартов (при наличии);

б) сведения о потребительских характеристиках услуг общедоступной почтовой связи, включая:

контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции;

нормативы частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции;

сведения о предельной массе, допустимом вложении, предельных размерах письменной корреспонденции;

в) сведения о потребительских характеристиках услуг общедоступной электросвязи, включая:

контрольные сроки прохождения и доставки внутренних телеграмм;

контрольные сроки устранения повреждений по заявлениям абонентов местной телефонной сети;

нормативные сроки установления международного, междугородного и внутризонового телефонного соединения с помощью телефониста;

г) сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии).

14. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам субъектов естественных монополий, а также о регистрации и ходе реализации заявок на присоединение к инфраструктуре субъектов естественных монополий (о заключенных договорах о

присоединении сетей электросвязи) содержит сведения:

а) о наличии незадействованной номерной емкости на узлах связи сети местной телефонной связи с указанием зоны обслуживания узлов связи и наличии незадействованных абонентских линий связи, соединяющих пользовательское оборудование с узлом связи (указанная информация раскрывается на основании запросов потребителей);

б) о порядке предоставления доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, включая:

порядок выбора оператора связи, предоставляющего услуги международной и междугородной телефонной связи, при каждом вызове и на постоянной основе;

порядок выбора и изменения тарифного плана;

перечень муниципальных образований, на территории которых не предоставляется выбор отдельных тарифных планов;

в) о количестве поданных и реализованных заявок на предоставление доступа к сети местной телефонной связи;

г) о количестве заключенных договоров о присоединении сетей связи.

15. Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров о присоединении к инфраструктуре субъектов естественных монополий содержит:

а) существенные условия договоров об оказании услуг связи;

б) существенные условия присоединения сетей электросвязи, включая:

технические условия присоединения (уровни присоединения, объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их распределение между операторами сетей связи, порядок пропуска трафика по сетям электросвязи, порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях);

экономические условия присоединения (перечень услуг по присоединению сетей электросвязи и услуг по пропуску трафика (цены на указанные услуги, порядок расчетов).

16. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с присоединением к инфраструктуре субъектов естественных монополий (присоединением сетей электросвязи), содержит сведения:

а) о порядке согласования проектно-сметной документации, необходимой другому хозяйствующему субъекту (оператору связи) для реализации установленных договором о присоединении и межсетевом взаимодействии условий присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика;

б) о порядке осуществления монтажа и наладки средств связи, образующих точку присоединения, и присоединения сетей связи.

17. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ), включая отчеты об их реализации, содержит сведения:

а) о целях и задачах инвестиционной программы;

б) о размере прогнозируемых потребностей в финансовых средствах для реализации

инвестиционной программы;

в) об оценке экономической эффективности программы;

г) отчет о реализации инвестиционной программы, в том числе о совокупных затратах на ее реализацию.

18. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг, содержит сведения:

а) о видах (группах) товаров (работ, услуг), необходимых для оказания услуг связи, приобретаемых у других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

б) об объемах приобретаемых товаров (работ, услуг);

в) о стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг);

г) о способах приобретения товаров (работ, услуг) применительно к каждому виду (группе) этих товаров (работ, услуг), в том числе об условиях проведения открытых торгов (конкурсов, аукционов).

19. При раскрытии сведений об инвестиционных программах указывается сумма инвестиций в целом по программе и по ее разделам с разделением на модернизацию и развитие средств и сетей связи.

20. Если субъекты естественных монополий формируют несколько программ (инвестиционная программа, программа реконструкции и др.), в которые включены объекты инвестиций, раскрываются сведения обо всех программах с указанием объемов инвестиций по каждой из них.

Если субъектами естественных монополий осуществляются инвестиции, которые одновременно затрагивают регулируемые и нерегулируемые виды деятельности, и корректное отнесение их части на регулируемый вид деятельности невозможно, сведения о такого рода инвестициях раскрываются полностью с соответствующими комментариями.